



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.Sus/2016/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Herman Sembiring Bin Samin Sembiring (Alm)**
Tempat lahir : Tangsi Baru (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidi, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 04/Pid.Sus/2016/PN.Plw tanggal 6 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/Pen.Pid/2016/PN.Plw tanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Sembiring Bin Samin Sembiring terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Sembiring Bin Samin Sembiring berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Singlet warna putih;
 - Celana jeans pendek warna biru;
 - Baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam;
 - BH warna pink;
 - Celana dalam warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Herman Sembiring Als Herman Bin Samin Sembiring, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2015 Terdakwa mengajak saksi Juniar Sintia Als Juni Bin Agus (korban) yang merupakan pacar Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Maredan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tanpa izin dari orang tua korban dengan menjanjikan korban akan dibukakan usaha serta dibiayai untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan September 2015 (korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke kamar kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun korban menolaknya akan tetapi setelah Terdakwa mengelus-elus kepala korban kemudian korban bersedia untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa langsung membuka pakaian korban dan pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa meremas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyium payudara korban lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali terakhir pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut dengan cara membuka baju korban kemudian meremas payudara korban lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Syafridawati Harahap, Amd. Keb selaku bidan menerangkan bahwa Ma'ana pada hari Senin tanggal 26 Juni 1998 telah melahirkan anak yang bernama Juniar Sintia dan dapat disimpulkan bahwa Juniar Sintia sekarang berumur 17 tahun (di bawah umur);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sei Kijang yang ditandatangani oleh dr. Dian Maulidawati selaku dokter pemeriksa diperoleh kesimpulan Juniar Sintia perempuan 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sehat, selaput dar (hymen) tidak utuh lagi arah jam 5, 7,8, 10, 12.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Herman Sembiring Als Herman Bin Samin Sembiring, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**



membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2015 Terdakwa mengajak saksi Juniar Sintia Als Juni Bin Agus (korban) yang merupakan pacar Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Maredan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tanpa izin dari orang tua korban dengan menjanjikan korban akan dibukakan usaha serta dibiayai untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan September 2015 (korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke kamar kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun korban menolaknya akan tetapi setelah Terdakwa mengelus-elus kepala korban kemudian korban bersedia untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa langsung membuka pakaian korban dan pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa meremas dan menyium payudara korban lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali terakhir pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut dengan cara membuka baju korban kemudian meremas payudara korban lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Syafridawati Harahap, Amd. Keb selaku bidan menerangkan bahwa Ma'ana pada hari Senin tanggal 26 Juni 1998 telah melahirkan anak yang bernama Juniar Sintia dan dapat disimpulkan bahwa Juniar Sintia sekarang berumur 17 tahun (di bawah umur);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sei Kijang yang ditandatangani oleh dr. Dian Maulidawati selaku dokter pemeriksa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan Juniar Sintia perempuan 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sehat, selaput dar (hymen) tidak utuh lagi arah jam 5, 7,8, 10, 12.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI JUNIAR SINTIA AIs JUNI BINTI AGUS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa di warung es kelapa muda dan berlanjut melalui handphone, kemudian saksi dan Terdakwa menjalin hubungan hingga pada bulan September 2015. Beberapa minggu kemudian, saksi diajak oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi dijanjikan akan dibukakan warung dan ditanggung biaya hidupnya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2015 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar saksi dan mengatakan “dek kalau kita buat gitu (hubungan suami istri) gimana ?, awalnya saksi menolak, namun setelah Terdakwa mengelus-elus kepala saksi, akhirnya saksi mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka baju dan celana saksi, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri. Setelah saksi dan Terdakwa dalam keadaan bugil, Terdakwa lalu meremas-remas payudara saksi. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan bergerak maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa lalu meninggalkan saksi dengan alasan akan pergi ke pabrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan hubungan intim dengan Terdakwa. seingat saksi, yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat ini saksi berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi jika saksi hamil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI AGUS BIN TARI RAHMAT

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015, anak saksi, Junior, pamit kepada istri saksi di rumah dengan alasan akan pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Junior ada di rumah kontrakan Terdakwa dari informasi Muharim. Saksi dan Muharim kemudian mengecek ke kontrakan Terdakwa di Jalan Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan. Ketika saksi mengetuk pintu, tidak dibuka oleh Terdakwa. saksi lalu mencoba menelpon Junior, akan tetapi juga tidak diangkat;
- Bahwa Muharim lalu mengajak saksi untuk membawa RT dan RW setempat. Setelah saksi membawa RT dan RW setempat barulah Terdakwa membukakan pintu;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada Junior di dalam rumah kontrakan Terdakwa. Akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari anak saksi, Junior, barulah saksi tahu kalau Terdakwa dan Junior sudah berhubungan badan;
- Bahwa anak saksi, Junior Sintia, lahir pada tanggal 29 Juni 1998;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI MA'ANA BINTI LUDIN ARITONANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekira jam 16.00 WIB, anak saksi, Junior, pamit kepada saksi akan pergi ke Pekanbaru dan tidak kembali lagi ke rumah;
- Bahwa setelah dua hari, saksi mengetahui dari adik saksi, Muharim kalau Junior ada di rumah Terdakwa di simpang Beringin. Saksi bersama dengan suami saksi, Agus, lalu berangkat ke Simpang Beringin untuk menemui Junior;
- Bahwa saksi tahu Junior sudah disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Junior disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAKSI MUHARIM ARITONANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Junior adalah ponakan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015, Junior pamit kepada ibunya dengan mengatakan hendak pergi ke Pekanbaru, akan tetapi setelah itu tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi kalau Junior berada di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Simpang Beringin. Saksi lalu



memberitahukan hal tersebut kepada Agus, ayah Juniar. Agus lalu mengajak saksi untuk mencari Juniar di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, saksi bersama dengan Agus mendatangi rumah Terdakwa. Saksi bersama dengan Agus mengetuk pintu rumah Terdakwa akan tetapi tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau membuka pintu, saksi bersama Agus lalu melapor ke Ketua RT dan RW setempat. Setelah Ketua RT dan RW ikut bersama saksi dan Agus ke kontrakan Terdakwa, barulah Terdakwa mau membuka pintu rumahnya;
- Bahwa saksi melihat, Juniar ada di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mendengar, Juniar mengaku berpacaran dengan Terdakwa dan sudah pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana hubungan itu dilakukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. SAKSI MUZAKIR BIN SURAJI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 18.45 WIB, saksi diajak oleh Muharim dan Agus untuk pergi mengecek keberadaan anak Agus di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Simpang Beringin;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan, ternyata benar, Juniar ada di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Agus dan Muharim lalu melapor ke Ketua RT dan RW setempat karena Terdakwa tidak mau membukakan pintu rumah. Setelah Ketua RT dan RW datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar Juniar mengatakan kalau ia dan Terdakwa berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana hubungan tersebut dilakukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat berupa :

- Visum et repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/2015/2741 tanggal 14 November 2015 atas nama Juniar Sintia ditandatangani oleh dr. Dian Maulidawati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Sekijang;
- Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Syafridawati Harahap. AMD, Keb;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Juniar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Juniar datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi Juniar kemudian tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi korban pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB. Ketika itu Terdakwa mengajak saksi Juniar untuk bersetubuh, kemudian saksi Juniar langsung membuka sendiri baju dan celananya dan masih memakai tank top dan celana dalam, sedangkan Terdakwa juga membuka sendiri baju dan celana Terdakwa. Setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi leher dan bibir saksi Juniar, ketika Terdakwa merasa alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa menyuruh saksi Juniar untuk membuka celana dalam miliknya, setelah terbuka Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Juniar sambil menindih saksi Juniar. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang pinggul Terdakwa maju mundur sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai Terdakwa dan saksi Juniar lalu sama-sama memakai kembali baju masing-masing dan bercerita di kamar;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa bersetubuh dengan saksi Juniar adalah ketika saksi Juniar baru pulang dari Perawang. Ketika itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Juniar, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi payudara saksi Juniar dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Juniar dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi Juniar tidur di kamar;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan saksi Juniar, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Singlet warna putih, celana jeans pendek warna biru, baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam, BH warna pink dan celana dalam warna pink yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Juniar ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Singlet warna putih;
- Celana jeans pendek warna biru;
- Baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam;
- BH warna pink;
- Celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Juniar Sintia datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi Juniar kemudian tinggal di rumah Terdakwa selama 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi korban pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB. Ketika itu Terdakwa mengajak saksi Juniar untuk bersetubuh, awalnya saksi Juniar Sintia menolak, akan tetapi setelah Terdakwa mengelus-elus kepala saksi Juniar Sintia, saksi Juniar Sintia akhirnya bersedia menerima ajakan Terdakwa. selanjutnya saksi Juniar langsung membuka sendiri baju dan celananya dan masih memakai tank top dan celana dalam, sedangkan Terdakwa juga membuka sendiri baju dan celana Terdakwa. Setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi leher dan bibir saksi Juniar, ketika Terdakwa merasa alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa menyuruh saksi Juniar untuk membuka celana dalam miliknya, setelah terbuka Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Juniar sambil menindih saksi Juniar. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang pinggul Terdakwa maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai Terdakwa dan saksi Juniar lalu sama-sama memakai kembali baju masing-masing dan bercerita di kamar;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bersetubuh dengan saksi Juniar adalah ketika saksi Juniar baru pulang dari Perawang. Ketika itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Juniar, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi payudara saksi Juniar dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Juniar dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi Juniar tidur di kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan saksi Juniar, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Singlet warna putih, celana jeans pendek warna biru, baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam, BH warna pink dan celana dalam warna pink yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Juniar ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/2015/2741 atas nama Juniar Sintia yang ditandatangani oleh dr. Dian Maulidawati, dokter jaga pada Puskesmas Sekijang diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Juniar Sintia diperoleh kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi arah jam 5, 7, 8, 10 dan 12;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Syafridawati Harahap, AMD, Keb, diketahui bahwa Juniar Sintia lahir pada hari Senin tanggal 29 Juni 1998. Dengan demikian diketahui bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan September 2015, saksi Juniar Sintia masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi Juniar Sintia, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau denan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi Terdakwa, ternyata Terdakwa **Herman Sembiring Als Herman Bin Samin Sembiring** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jasmaninya sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur **barang siapa** terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau denan orang lain

Menimbang, bahwa bagian-bagian dalam unsur ini bersifat alternatif. Oleh karenanya jika salah satu bagian dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur tindak pidana umum dipahami sebagai adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku mengenai tindak pidana yang dilakukan dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Juniar datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Maredan Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan. Saksi Juniar kemudian tinggal di rumah kontrakan Terdakwa tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa ketika tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa ada mengajak saksi Juniar Sintia untuk berhubungan intim dengan mengatakan pertama kali menyetubuhi korban pada bulan September 2015 sekira pukul 04.30 WIB. Ketika itu Terdakwa mengajak saksi Juniar untuk bersetubuh, awalnya saksi Juniar Sintia menolak, akan tetapi setelah Terdakwa mengelus-elus kepala saksi Juniar Sintia, saksi Juniar Sintia akhirnya menerima ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Juniar langsung membuka sendiri baju dan celananya dan masih memakai tank top dan celana dalam, sedangkan Terdakwa juga membuka sendiri baju dan celana Terdakwa. Setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi leher dan bibir saksi Juniar, ketika Terdakwa merasa alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa menyuruh saksi Juniar untuk membuka celana dalam miliknya, setelah terbuka Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Juniar sambil menindih saksi Juniar. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang pinggul Terdakwa maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai Terdakwa dan saksi Juniar lalu sama-sama memakai kembali baju masing-masing dan bercerita di kamar;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa bersetubuh dengan saksi Juniar adalah ketika saksi Juniar baru pulang dari Perawang. Ketika itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Juniar, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah dalam keadaan telanjang, Terdakwa lalu menciumi payudara saksi Juniar dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin Juniar dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Juniar. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi Juniar tidur di kamar;

Menimbang, bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan saksi Juniar, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/2015/2741 atas nama Juniar Sintia yang ditandatangani oleh dr. Dian Maulidawati, dokter jaga pada Puskesmas Sekijang diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Juniar Sintia diperoleh kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi arah jam 5, 7, 8, 10 dan 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Syafridawati Harahap, AMD, Keb, diketahui bahwa Juniar Sintia lahir pada hari Senin tanggal 29 Juni 1998. Dengan demikian diketahui bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan September 2015, saksi Juniar Sintia masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menetapkan ancaman pidana penjara, pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menetapkan adanya pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti singlet warna putih, celana jeans pendek warna biru, baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam, BH warna pink dan celana dalam warna pink, yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidananya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berkeluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Sembiring Als Herman Bin Samin Sembiring** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2014./PN.Plw.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman Sembiring Als Herman Bin Samin Sembiring** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Singlet warna putih;
 - Celana jeans pendek warna biru;
 - Baju kemeja kotak-kotak warna merah, putih dan hitam;
 - BH warna pink;
 - Celana dalam warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH**, sebagai Hakim ketua, **NURRAHMI, SH** dan **WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri oleh **TESSY, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
NURRAHMI, SH	BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH



WANDA ANDRIYENNI, SH.,
MKN

Panitera Pengganti

PIETER LAYASTA BARUS